

Nr. 162 Maßgaben Hitlers für die Zwangspensionierung von Beamten und Richtern aus politischen Gründen. 12. Juli 1938

R 43 II/1507, Bl. 99–103 Reinkonzepte¹

Beginn:

Beginn:

a.: Runderlaß des Reichsministers und Chefs der Reichskanzlei. Berchtesgaden, 12. Juli 1938

Vertraulich!

An die Herren Reichsminister den Herrn Preußischen Ministerpräsidenten den Herrn Preußischen Finanzminister

Eine Fülle einzelner Vorgänge hat dem Führer und Reichskanzler Anlaß gegeben, sich über die Tragweite des § 71 des Deutschen Beamtengesetzes² zu äußern. Der Führer ist der Auffassung, daß die Anwendung des § 71 DBG nicht nur in solchen Fällen gerechtfertigt ist, in denen ein Beamter die nationalsozialistische Weltanschauung bewußt ablehnt. § 71 DBG muß vielmehr auch dann angewendet werden, wenn ein Beamter die nationalsozialistische Weltanschauung zwar nicht bewußt oder gewollt ablehnt, aber durch die Art seiner Amtstätigkeit, im besonderen durch die von ihm getroffenen Entscheidungen, oder durch seine dienstliche oder außerdienstliche Führung erkennen läßt, daß er der nationalsozialistischen Weltanschauung gefühls- und verstandesmäßig fremd gegenübersteht. Ein solcher Beamter übt nach Auffassung des Führers sein Amt nicht so aus, wie dies die nationalsozialistische Volksgemeinschaft von jedem Beamten fordern kann und wie es den Grundsätzen nationalsozialistischer Staatsführung entspricht. Ein solcher Beamter bietet daher auch nicht die Gewähr dafür, daß er jederzeit für den nationalsozialistischen Staat eintreten wird. Wenn die Versetzung in den Ruhestand nach § 71 DBG bei richterlichen Beamten nach der Vorschrift des § 171 Abs. 1 DBG³ nicht auf den sachlichen Inhalt einer in Ausübung der richterlichen Tätigkeit getroffenen Entscheidung gestützt werden kann, so schließt dies nach Ansicht des Führers nicht aus, daß auch eine gerichtliche Entscheidung zum Anlaß genommen wird, ein Verfahren nach § 71 DBG einzuleiten. Unsachliche, zur Begründung der gefällten Entscheidung nicht erforderliche Ausführungen, verletzendes Ausdrücke sowie die Einbeziehung neben der Sache liegender Umstände in die Entscheidungsgründe sind durch die Vorschrift des § 171 Abs. 1 S. 2⁴ DBG nicht gedeckt. Sie können vielmehr durchaus ein Grund dafür sein, einen Richter nach § 71 DBG in den Ruhestand zu versetzen.

¹ Vorgeschichte s. Dok. Nrr. 97 und 130, zur Abfassung des RdErl. ebd. Anm. 8. Abdruck: UuF XI, Nr. 2595b. Vom RJuM wurde der Erlaß wegen seines vertraul. Charakters erst am 5. 11. 1938 den höheren Justizbehörden zugeleitet, vom RIM am 28. 11. den nachgeordneten Reichsdienststellen, von beiden jedoch mit der Weisung, von einer weiteren Bekanntgabe abzusehen; R 43 II/1507, Bl. 123–130; R 3001/24469; R 1501/5551, S. 115 ff. Umdruckexemplare in R 43 II/ 1507, Bl. 113, 132; R 43 II/447, Bl. 54; R 43 II/604, Bl. 40. Vgl. BROZAT, Staat Hitlers, S. 319f.; GRUCHMANN, Justiz, S. 199–203; HARTMANNSGRUBER, Zwangspensionierung, S. 405 f.

² Wortlaut s. Dok. Nr. 97 Anm. 2.

³ Wortlaut des einschlägigen Satzes 3 s. Dok. Nr. 130 Anm. 5.

⁴ Gemeint ist Satz 3; o. Anm. 3.

Der Führer wünscht, daß die für die Anwendung des § 71 DBG zuständigen Obersten Dienstbehörden unter Beachtung der dieser Vorschrift hiermit gegebenen Auslegung mehr als bisher und unter schärferen Gesichtspunkten als bisher dafür sorgen, daß Beamte, für deren Tätigkeit im Dritten Reich kein Raum mehr ist, entfernt werden.

Dr. Lammers

b.: Reichsminister Lammers an Reichsjustizminister Gürtner. Berchtesgaden, 12. Juli 1938⁵

Auf das Schreiben vom 1. Juni 1938 – V a9 934 –.

Sehr verehrter Herr Dr. Gürtner!

Ihren Vorschlag, die Tragweite des § 71 des Deutschen Beamtengesetzes durch einen Erlaß des Führers und Reichskanzlers oder ein von mir in seinem Auftrage herausgegebenes Rundschreiben klarzustellen, habe ich bei dem Führer zum Vortrag gebracht. Der Führer hat sich mit einer Erläuterung des § 71 DBG im Erlaßwege nur ungern einverstanden erklärt und ohne sich hiervon den gewünschten Erfolg zu versprechen. Mein demgemäß an die Herren Reichsminister gerichtetes Rundschreiben vom heutigen Tage füge ich bei.

Der Führer erblickt indessen in diesem Rundschreiben nur eine vorläufige Maßnahme und ist im übrigen der Auffassung, daß hinsichtlich der richterlichen Beamten schärfere gesetzliche Maßnahmen unerlässlich sind, die es ermöglichen, Richter, die durch ihre Entscheidungen erkennen lassen, daß sie der nationalsozialistischen Weltanschauung völlig fremd gegenüberstehen, aus dem Amte zu entfernen.

Ohne Zweifel kann ein Richterspruch, auch wenn die Entscheidungsgründe nicht wegen Unsachlichkeit zu beanstanden sind, für sich allein und besonders auch im Zusammenhang mit anderen Entscheidungen desselben Richters dartun, daß der betreffende Richter der nationalsozialistischen Weltanschauung gefühls- und verstandesgemäß so fern steht, daß er für ein jederzeitiges Eintreten für den nationalsozialistischen Staat keine Gewähr bietet. Wenn dies soweit geht, daß z. B. ein Strafrichter aus seiner inneren Ablehnung des nationalsozialistischen Rassedankens heraus bei Rassenschande ohne Rücksicht auf die Schwere des Einzelfalles grundsätzlich auf die Mindeststrafe erkennen wollte, so würde er sich dadurch wohl eines im Dienststrafverfahren zu ahndenden Dienstvergehens schuldig machen und demgemäß aus dem Dienst entfernt werden können. Allein in der Regel werden die Fälle derart gelagert sein, daß sich ein Richter trotz guten Willens oder bei nicht erkennbar bösem Willen mit der nationalsozialistischen Welt- und Lebensauffassung nicht im Einklang zu halten vermag. Das kann erkennbar werden durch eine Strafzumessung, die ein gesundes und richtiges Gefühl für die Wertordnung der verletzten Rechtsgüter vermissen läßt. Das kann sich aber besonders auch offenbaren in der Handhabung von § 2 des Strafgesetzbuchs⁶, nach dem auch für solche Taten Strafe zu verhängen ist, die zwar nicht durch Gesetz für strafbar erklärt sind, aber nach dem Grundgedanken eines Strafgesetzes oder nach gesundem Volksempfinden Strafe verdienen. In solchen Fällen versagt nicht bloß § 22 DBG⁷, sondern wegen der entgegenstehenden Bestimmung im § 171, Abs. 1, Satz 3 DBG auch § 71 DBG. Gerade solche Fälle sind es aber gewesen, bei denen der Führer die Möglichkeit einer Entfernung des betreffenden Richters vermißt hat⁸.

⁵ Ein analoges Schreiben Lammers' ging auch an RIM Frick; R 43 II/1507, Bl. 104–106.

⁶ Sog. Analogieprinzip, in das StGB eingeführt durch die Strafrechtsnovelle vom 28. 6. 1935 (RGBl. I S. 839); s. ARH II/2, Nr. 170, bes. Anm. 8.

⁷ Betr. die Einleitung eines Dienststrafverfahrens wegen Dienstvergehens, mit dem Ziel der Entfernung aus dem Dienst.

⁸ RKabR v. Stutterheim hatte, als er Lammers am 12. 7. 1938 die Reinkonzepte des RdErl. und der begleitenden Schreiben vorlegte, empfohlen, diese Grauzone nur gegenüber dem RJuM und RIM als klärungsbedürftig anzusprechen, nicht auch im allgem. RdErl.: Wollte man nämlich den § 71 „in solchen Fällen für anwendbar halten, so würde die Vorschrift im § 171, Abs. 1, Satz 3 über-

Ich muß Sie daher im Auftrage des Führers bitten, baldmöglichst Vorschläge zu unterbreiten, die geeignet sind, in derartigen Fällen eine Entfernung von Richtern aus dem Dienst zu ermöglichen. Zu der Frage der Versetzbarkeit der Richter habe ich in Berücksichtigung Ihrer Äußerung das in Abschrift anliegende Schreiben an die beteiligten Reichsminister gerichtet⁹. Ich darf Sie ergebenst bitten, bei der weiteren Behandlung der Angelegenheit die übrigen Herren Reichsminister zu beteiligen¹⁰.

Heil Hitler!
Ihr sehr ergebener
L[ammers]

haupt gegenstandslos sein. Denn es sind keine Fälle denkbar, in denen diese Vorschrift alsdann noch eine Schutzwirkung haben könnte.“ R 43 II/1507, Bl. 97 f.

- ⁹ RMRk an RIM, RFM, Chef OKW. RWiM, RAM, REM, 12. 7. 1938: „Aus Anlaß einzelner Vorgänge hat der Führer und Reichskanzler der Auffassung Ausdruck gegeben, daß die nach geltendem Recht bestehende Unversetzbarkeit der Richter unter Umständen für die Interessen der Rechtspflege wesentliche Nachteile zur Folge haben könne, und den Herrn Reichsminister der Justiz beauftragt, Vorschläge für eine Änderung des geltenden Rechts zu machen.“ Der RJuM werde sie daran beteiligen. Ebd. Bl. 103 f.
- ¹⁰ Am Rande der Bayreuther Festspiele sprach Hitler am 25. 7. 1938 Lammers erneut auf die erwartete gesetzl. „Abschaffung oder Einschränkung“ der richterl. Unabhängigkeit an; Anhang, FV 414*. Lammers übersandte dem Adj. Albert Bormann ein Exemplar seines RdErl. und erinnerte Gürtner am 27. 7. in seinem Urlaubsdomizil Kampen auf Sylt telefon. an den schuldigen GesEntw.; R 43 II/1507. Bl. 112. Dieser wollte aber erst Hitler vortragen, und als Lammers am 17. 8. um einen Termin dafür nachsuchte, vertröstete er ihn auf die Zeit nach dem Reichsparteitag; Anhang, FV 444*. In der Sudetenkrise verlor Hitler die Sache aus den Augen, und Gürtner hütete sich, auf ihrer Weiterverfolgung zu insistieren, womit sie schließlich im Sande verlief. Der Präs. des Volksgerichtshofs, Georg Thierack, dem nicht aus dem RJuM, sondern durch Lammers ein Exemplar des RdErl. zugegangen war, unterbreitete der Rkei am 17. 9. 1938 seine Sicht der Dinge: Politische Fehlurteile der Justiz beruhten hauptsächlich auf der Tatsache, daß die Gesetze „zum größten Teil auch heute noch den Wortlaut der liberalen Zeit tragen“ und „die Mehrzahl der Richter nichts oder doch nur sehr wenig vom Geiste des Nationalsozialismus in sich spüren oder sich angeeignet haben“. Es handle sich also um „ein Erziehungsproblem und ein Führungsproblem der Richter“. Für eine Übergangszeit solle man besser rechtskräftige Urteile zu einer Nachprüfung durch ein anderes Gericht bringen, „das allerdings über genügend Autorität verfügen muß“. In Frage komme nicht ein neuer Senat des Reichsgerichts, denn dieses besitze „keine Resonanz im Volke und wird sie in absehbarer Zeit auch nicht haben können“, sondern nur der VGH: „Es gibt kein Gericht, das bei dem Volke oder bei der Partei und wohl auch beim Führer ein größeres Vertrauen genösse als der Volksgerichtshof.“ Allerdings müsse der VGH dazu aus dem Justizressort gelöst und dem Führer direkt unterstellt werden. R 43 II/1507, Bl. 119–122. Lammers gab der Sache keinen Fortgang. Am 1. 9. 1938 hatte aber RL Bormann die Parteidiendienststellen vom Inhalt des RdErl. unterrichtet und sie angewiesen, ihm alle Beschwerden über Beamte und Richter, die zu einem Verfahren nach § 71 DBG führen könnten, anzuzeigen; GRUCHMANN, Justiz, S. 201. Das Drängen des StdF nach einem selbständigen Initiativrecht und die von der Rkei gestützte Abwehr der Ressorts hiergegen prägte dann die weitere Entwicklung; s. HARTMANN SGRUBER, Zwangspensionierung, S. 406–411. Fortgang s. Folgeband, Dok. vom 8. 2. 1939.

Zitierhinweis

Nr. 162 Maßgaben Hitlers für die Zwangspensionierung von Beamten und Richtern aus politischen Gründen. 12. Juli 1938a. Runderlaß des Reichsministers und Chefs der Reichskanzlei. Berchtesgaden, 12. Juli 1938b. Reichsminister Lammers an Reichsjustizminister Gürtner. Berchtesgaden, 12. Juli 1938 in: Akten der Reichskanzlei. Regierung Hitler 1933-1945, Band V/1938, bearb. von Friedrich Hartmannsgruber (Digitale Fassung, hrsg. von dem Präsidenten und dem Sekretar der Historischen Kommission bei der Bayerischen Akademie der Wissenschaften und für das Bundesarchiv von Michael Hollmann).

<https://aktenreichskanzlei.bundesarchiv.de/dokumente/arh05d162>